НЕВО-КЛАСС
УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТЕННОСТЬЮ
УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР «НЕВО-КЛАСС»

ОГРН 5067847540052, ИНН/КПП 7811359185/781101001

ПРИКАЗ
Об утверждении политики в отношении обработки персональных данных

г. Санкт-Петербург «04» октября 2011 г.

В соответствии с Федеральным законом от № 152-ФЗ «О персональных данных», руководствуясь Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.11.2012 №1119 «Об утверждении требований к защите персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Политику в отношении обработки и защиты персональных данных в ООО «Учебный центр «Нево-Класс», согласно приложению.
2. Разместить Политику в отношении обработки персональных данных на официальном сайте ООО «Учебный центр «Нево-Класс» в течение 10 дней после его подписания.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
4. Приказ вступает в силу со дня его подписания.

Директор Якименко В.А.

Приложение:
- Редакция Политики в отношении обработки персональных данных (4 л.);

УТВЕРЖДЕНО
Директором
ООО «УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР «НЕВО-КЛАСС»

_____ **Якименко В.А.**
мп

«04» октября **2011 г.**

ПОЛИТИКА
В ОТНОШЕНИИ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

Санкт-Петербург
2011

1. Общие положения

1.1. Политика в отношении обработки персональных данных (далее — Политика) определяет принципы и условия обработки персональных данных, права субъектов и оператора персональных данных и порядок организации защиты персональных данных в ООО «Учебный центр «Нево-Класс» (далее — Оператор) с целью обеспечения защиты прав и свобод человека и гражданина при обработке ООО «Учебный центр «Нево-Класс» его персональных данных, в том числе защиты прав на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну.

Обеспечение безопасности персональных данных является одной из приоритетных задач ООО «Учебный центр «Нево-Класс».

1.2. Политика разработана в соответствии с п. 2 ч. 1 ст. 18.1 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» (далее — ФЗ «О персональных данных»).

1.3. Политика содержит сведения, подлежащие раскрытию в соответствии с ч. 1 ст. 14 ФЗ «О персональных данных», и является общедоступным документом.

1.4. Персональные данные, обрабатываемые в ООО «Учебный центр «Нево-Класс», являются информацией ограниченного доступа и подлежат защите. Необходимость соблюдения конфиденциальности такой информации определена требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

1.5. Настоящая Политика распространяется на ООО «Учебный центр «Нево-Класс», включая территориально обособленные структурные подразделения.

2. Сведения об операторе

2.1. Оператор ведет свою деятельность по адресу: 193230, г. Санкт-Петербург, пр. Дальневосточный, д. 41, лит. Б.

2.2. База данных информации, содержащей персональные данные граждан Российской Федерации, находится по адресу: 193230, г. Санкт-Петербург, пр. Дальневосточный, д. 41, лит. Б.

3. Сведения об обработке персональных данных

3.1. Оператор обрабатывает персональные данные на законной и справедливой основе для выполнения возложенных законодательством функций, полномочий и обязанностей, осуществления прав и законных интересов Оператора, работников Оператора и третьих лиц.

3.2. Оператор получает персональные данные непосредственно у субъектов персональных данных.

3.3. Оператор обрабатывает персональные данные автоматизированным и неавтоматизированным способами, с использованием средств вычислительной техники и без использования таких средств.

3.4. Действия по обработке персональных данных включают сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление и уничтожение.

4. Обработка персональных данных клиентов

4.1. Оператор обрабатывает персональные данные клиентов в рамках правоотношений с Оператором, урегулированных действующим законодательством Российской Федерации, (далее — клиентов).

4.2. Оператор обрабатывает персональные данные клиентов в целях соблюдения норм законодательства РФ, а также с целью:

— осуществления деятельности, предусмотренной учредительными документами Оператора;

— оформления трудовых и иных договорных отношений, кадрового, бухгалтерского, налогового учета, по снованиям, предусмотренным законодательством РФ.

— организации и проведения ООО «Учебный центр «Нево-Класс» (в т.ч. с привлечением третьих лиц) программ лояльности, маркетинговых и/или рекламных акций, исследований, опросов и иных мероприятий, оказание информационных услуг.

— исполнения ООО «Учебный центр «Нево-Класс»обязательств в рамках договора оказания услуг субъектам персональных данных; продвижения услуг и/или товаров ООО «Учебный центр «Нево-Класс»и/или партнеров ООО «Учебный центр «Нево-Класс»на рынке путем осуществления прямых контактов с клиентами ООО «Учебный центр «Нево-Класс» с помощью различных средств связи, в т.ч., не ограничиваясь, по телефону, электронной почте, почтовой рассылке, в сети Интернет и т.д.; в иных целях, если действия ООО «Учебный центр «Нево-Класс»не противоречат действующему законодательству.

4.3. Оператор обрабатывает персональные данные клиентов с их согласия, предоставляемого либо в письменной форме, либо при совершении конклюдентных действий.

4.4. Оператор обрабатывает персональные данные клиентов не дольше, чем того требуют цели обработки персональных данных, если иное не предусмотрено требованиями законодательства РФ.

4.5. Оператор обрабатывает специальные категории персональных данных несовершеннолетних клиентов с письменного согласия их законных представителей.

4.6. Обработка персональных данных осуществляется с соблюдением принципов и правил, предусмотренных законодательством РФ.

4.7. Обработка персональных данных допускается в следующих случаях:

- обработка персональных данных осуществляется с согласия субъекта персональных данных на обработку его персональных данных. В случаях, предусмотренных законодательством РФ,
- обработка персональных данных необходима для исполнения договора, стороной которого либо выгодоприобретателем или поручителем по которому является субъект персональных данных, в том числе в

случае реализации оператором своего права на уступку прав (требований) по такому договору, а также для заключения договора по инициативе субъекта персональных данных или договора, по которому субъект персональных данных будет являться выгодоприобретателем или поручителем;

- обработка персональных данных необходима для защиты жизни, здоровья или иных жизненно важных интересов субъекта персональных данных, если получение согласия субъекта персональных данных невозможно;
- обработка персональных данных необходима для осуществления прав и законных интересов оператора или третьих лиц либо для достижения общественно значимых целей при условии, что при этом не нарушаются права и свободы субъекта персональных данных;
- обработка персональных данных осуществляется в статистических или иных исследовательских целях, при условии обязательного обезличивания персональных данных, за исключением целей продвижения товаров, работ, услуг на рынке путем осуществления прямых контактов с потенциальным потребителем с помощью средств связи;

4.8. Перечень персональных данных, обрабатываемых Оператором:

- Перечень персональных данных, обрабатываемых Оператором, определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации и локальными нормативными актами Оператора с учетом целей обработки персональных данных.
- Обработка специальных категорий персональных данных, касающихся расовой, национальной принадлежности, политических взглядов, религиозных или философских убеждений, интимной жизни, Оператором не осуществляется.

5. Права субъекта персональных данных

5.1. Субъект персональных данных имеет право на получение информации, касающейся обработки его персональных данных, в том числе содержащей:

- правовые основания и цели обработки персональных данных;
- цели и применяемые оператором способы обработки персональных данных;
- наименование и место нахождения оператора, сведения о лицах (за исключением работников оператора), которые имеют доступ к персональным данным или которым могут быть раскрыты персональные данные на основании договора с оператором или на основании федерального закона;
- обрабатываемые персональные данные, относящиеся к соответствующему субъекту персональных данных, источник их получения, если иной порядок представления таких данных не предусмотрен федеральным законом;
- сроки обработки персональных данных, в том числе сроки их хранения;
- порядок осуществления субъектом персональных данных прав, предусмотренных Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных»;
- наименование или фамилию, имя, отчество и адрес лица, осуществляющего обработку персональных данных по поручению оператора, если обработка поручена или будет поручена такому лицу;
- иные сведения, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

5.2. Для реализации своих прав и законных интересов субъекты персональных данных имеют право обратиться к Оператору либо направить запрос лично или с помощью представителя. Запрос должен содержать сведения, указанные в ч. 3 ст. 14 ФЗ «О персональных данных».

6. Права оператора персональных данных

6.1. Оператор вправе:

- отстаивать свои интересы в суде;
- предоставлять персональные данные субъектов третьим лицам, если это предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации (правоохранительные, налоговые органы и др.), и (или) связано с исполнением договора, стороной которого либо выгодоприобретателем или поручителем по которому является субъект персональных данных;
- отказывать в предоставлении персональных данных в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
- осуществлять обработку персональных данных субъекта без его согласия в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
- поручить обработку персональных данных другому лицу с согласия субъекта персональных данных на основании заключаемого с этим лицом договора.
- Обрабатывать персональные данные субъекта персональных данных в целях определенных Федеральным законом от 22.05.2003 № 54-ФЗ, устанавливающим обязанность продавца выдать кассовый чек (БСО) в электронной форме в случае предоставления покупателем до момента расчета абонентского номера, либо адреса электронной почты. ООО «Учебный центр «Нево-Класс» самостоятельно выбирает Оператора фискальных данных.
- Обрабатывать персональные данные субъекта персональных данных, полученных в результате дачи электронного согласия путем заполнения веб-формы на сайте ООО «Учебный центр «Нево-Класс», направляемой (заполненной) с использованием сайта, в формах обратной связи, размещенных на сайте, в целях регистрации Субъекта Персональных Данных в базе данных ООО «Учебный центр «Нево-Класс», с

целью с последующим направлением Субъекту Персональных Данных почтовых сообщений, смс-уведомлений, звонков в том числе рекламного содержания.

7. Сведения об обеспечении безопасности персональных данных

7.1. Оператор применяет комплекс правовых, организационных и технических мер по обеспечению безопасности персональных данных для обеспечения конфиденциальности персональных данных и их защиты от неправомерных действий:

7.2. В отдельных случаях для выполнения части функций по обеспечению безопасности персональных данных Оператор может привлечь сторонних лиц, имеющих оформленные в установленном порядке лицензии на осуществление деятельности по технической защите конфиденциальной информации.

7.3. Защите подлежат все обрабатываемые Оператором персональные данные. В целях координации мероприятий по обеспечению безопасности персональных данных в территориально обособленных подразделениях Оператора назначаются лица, ответственные за организацию обработки персональных данных, а также лица, ответственные за обеспечение безопасности персональных данных в информационных системах

8. Хранение Политики

8.1. Действующая редакция Политики на бумажном носителе хранится в ООО «Учебный центр «Нево-Класс»по адресу: 193230, г. Санкт-Петербург, пр. Дальневосточный, д. 41, лит. Б.

8.2. Электронная версия действующей редакции Политики размещена на официальном сайте ООО «Учебный центр «Нево-Класс» по адресу: http://nevo-class.ru .

9. Заключительные положения

9.1. Настоящая Политика подлежит изменению, дополнению в случае появления новых законодательных актов и специальных нормативных документов по обработке и защите персональных данных.

9.2. Настоящая Политика является внутренним документом ООО «Учебный центр «Нево-Класс», и подлежит размещению на официальном сайте ООО «Учебный центр «Нево-Класс».